

1501702-13.2021.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Edegar de Sousa Castro

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/11/2022

... neste instante o funcionário percebeu o furto e se dirigiu ao suspeito Willian, indagando sobre o fato, porém Willian negou a participação no furto; Que, diante dos fatos Willian foi conduzido para essa delegacia; Que, forma feito pesquisa dos antecedentes criminais de Willian e o mesmo tem passagens por furto".

E, na fase judicial, o agente da lei Paulo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

3ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501702-13.2021.8.26.0537 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501702-13.2021.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2231925/2021 - 01º D.P. S.B.C-DR OMAR CASSIM, 19852099 - 01º D.P. S.B.C-DR OMAR CASSIM, 2231925 - 01º D.P. S.B.C-DR OMAR CASSIM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAM BARROS DE AMORIM

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

A Justiça Pública ajuizou a presente ação penal, com aditamento a fls. 169/17, em face de WILLIAM BARROS DE AMORIM, imputando-lhes a prática do delito previsto no artigo 155, § 4º, incisos II (fraude) e IV, do Código Penal, porque, segundo a inicial, no dia 25 de agosto de 2021, por volta de 11h30, na Rua Marechal Deodoro, nº 952, Centro, nesta cidade e comarca de São Bernardo do Campo, o réu, subtraiu para si, mediante fraude e em concurso de pessoas com outro dois indivíduos não identificados, um aparelho celular Iphone 12 (IMEI 35659490213437), pertencente à pessoa jurídica MAGAZINE LUIZA S.A., representada por G.L.G.J..

Recebida a denúncia (fls. 92/97), o réu foi citado (fls. 137), apresentando resposta à acusação (fls. 98/101).

Confirmou-se, então, o recebimento da denúncia a fls. 138/141.

Durante a instrução do feito, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela Acusação, interrogando-se o réu ao final (fls. 169/171 e 184).

Cumprida a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal (fls. 169/171 e 184), as partes, em alegações finais, debateram a causa.

O ilustrado representante do Parquet, vislumbrando insuficiência probatória, pleiteou a absolvição, no que foi secundado pela douto Defensor (fls. 169/171 e 184).

É o relatório.

Passa-se à fundamentação e à decisão.

Finda a regular instrução dos autos, a ação deve ser julgada improcedente.

Com efeito, não há provas seguras, nos autos, a apontar para a responsabilidade penal do réu.

O réu, na fase policial (fls. 19), negou a prática delitiva, esclarecendo "Que já foi preso em flagrante delito em três ocasiões distintas, pela prática de furto no interior de estabelecimento comercial. Que reside na cidade de Ferraz de Vasconcelos. Que prosseguiu até à cidade de São Bernardo do Campo com o fim de buscar mercadoria, posto que vive de revenda de roupas. Que veio sozinho até à cidade de São Bernardo do Campo. Que prosseguiu até o estabelecimento Magazine Luiza, no interior do estabelecimento Lojas Marisa com o fim de adquirir um cabo de telefone celular. Que estava conversando com o vendedor, quando um outro cliente passou a interpelar aquele. Que o vendedor permaneceu ao seu lado. Que após ser informado que o produto que procurava não estava disponível, tornou-se para fora do estabelecimento quando foi abordado pelo vendedor da loja, a pretexto de que teria furtado o telefone celular. Que não praticou furto de telefone celular. (...) Que em relação às condenações anteriores, já cumpriu todas, na modalidade prestação de serviços comunitários. Que atualmente vive de revenda de roupas. Que o telefone celular não foi encontrado consigo. Que colaborou com os representantes do estabelecimento comercial à época de sua abordagem. Que alegou inocência sobre o ocorrido".

Em juízo (fls. 184), o réu tornou a negar a prática delitiva, nos mesmos termos.

E a persistente negativa do réu não foi afastado, de forma irretorquível, pela prova carreada aos autos.

A testemunha T.R.L., sob o crivo do contraditório (fls. 184), não reconheceu o réu com certeza, esclarecendo, por ocasião dos fatos, o indivíduo por ele atendido utilizava máscara de cirurgia. O réu, por outro, se apresentou em audiência um pouco diferente, mas era muito parecido com o referido indivíduo. No mais, relatou a testemunha que, no dia dos fatos, trabalhava na loja descrita na inicial, quando lá ingressou um indivíduo, que passou a observar aparelhos celulares. Em seguida, um segundo indivíduo teria surgido e começou a olhar os celulares e a fazer perguntas acerca da forma de pagamento.

Em determinado momento, segundo a testemunha, os dois indivíduos desta se aproximaram e começaram a fazer perguntas sobre celulares. Na ocasião, o alarme de segurança disparou e os indivíduos se retiraram do local. Quando voltou para a mesa de demonstração, a testemunha percebeu que um aparelho celular havia sido subtraído. Esclareceu ainda que, no momento em que percebeu que o celular havia sumido, saiu em direção dos dois indivíduos e acabou abordando um deles. Relatou ainda que, na oportunidade, após visualizarem as imagens das câmeras de segurança do local, perceberam que um terceiro indivíduo, que aparentemente era cúmplice, teria surgido

na loja e furtado o celular. Ressaltou que, pelas imagens das câmeras, os indivíduos entraram juntos e dentro da loja se separaram. Informou ainda que não chegou a ver esse terceiro indivíduo na loja. Atestou ainda que nada de ilícito foi encontrado em poder do réu, que estava com uma mochila bem grande nas costas. Esclareceu ainda que o réu ficou nervoso quando foi abordado, mas este não foi revistado.

O policial civil Paulo Cesar Lopes Ferreira, na fase extrajudicial (fls. 16), mencionou que "...é investigador de policia e nesta data o gerente da Magazine Luisa o Sr. Junior Ludovico, situado na Rua Marechal deodoro, 900, nesta cidade, entrou em contato com a equipe do depoente, informando ter ocorrido um furto em sua loja e que havia e que um indivíduo estava detido; Que, imediatamente se dirigiram até o local, e o gerente apresentou a filmagem das câmeras de monitoramento, onde a pessoa detida Willian Barros de Amorim adentra a loja e se dirige até o mostruário de celulares, manuseia o aparelho Iphone 12 e desconecta o fio do alarme, ocasionando o alerta sonoro, e se encaminha até o vendedor com intuito de distrair o funcionário; Que, o funcionário não conferiu se o alarme estava conectado ao aparelho, entraram na loja mais duas pessoas, sendo que vestia camiseta preta com detalhes em vermelho, calça jeans azul e tênis branco se juntou ao Willian na distração do funcionário; Que, o segundo indivíduo, vestindo camiseta preta com detalhes em dourado, bermuda bege, tênis branco e boné preto, aproveitando a distração do funcionário, retirou o alarme e colocou o celular em seu bolso, saindo em seguida da loja; Que, neste instante o funcionário percebeu o furto e se dirigiu ao suspeito Willian, indagando sobre o fato, porém Willian negou a participação no furto; Que, diante dos fatos Willian foi conduzido para essa delegacia; Que, forma feito pesquisa dos antecedentes criminais de Willian e o mesmo tem passagens por furto".

E, na fase judicial, o agente da lei Paulo inicialmente reconheceu o réu. No mais, confirmou, em síntese, suas palavras iniciais. Relatou, porém, que pelas imagens captadas pelas câmeras de segurança, pôde observar que o réu conversava com o vendedor e visualizou o momento em que aparece um segundo indivíduo, que pega o celular, coloca no bolso e sai do local. Esclareceu o policial que, pelas imagens, visualizou apenas o réu conversando com o vendedor e não chegou a ver outra pessoa. Relatou ainda que, no momento em que o celular foi subtraído, o vendedor estava conversando com o réu. Por fim, esclareceu que o réu negou a prática delitiva.

Logo, cotejando-se tais elementos de prova, vê-se que não há elementos suficientes para imputar ao réu a autoria dos fatos.

A respeito, veja-se que o réu negou a prática delitiva e as testemunhas ouvidas, em juízo, atestaram que visualizaram, pelas imagens captadas pelas câmeras de segurança a subtração da res furtiva por outro indivíduo não identificado. O vídeo disponibilizado nos autos (fls. 197), não demonstra que o réu teria ingressado no estabelecimento em companhia do furtador e de outro indivíduo.

A prova, portanto, é assaz precária, pois não há elementos suficientes para indicar que, de fato, houvesse prévio ajuste entre o réu e o furtador.

E, "Sem que exista no processo uma prova esclarecedora da responsabilidade do réu, sua absolvição se impõe, eis que a dúvida autoriza a declaração do non liquet, nos termos do art. 386, VI, do CPP" (Ap. nº 160.097, TACrimSP, Rel. Gonçalves Sobrinho, in Aranha, Adalberto José Q. T. de Camargo. Da prova do Processo Penal. 3ª edição, 1994, Editora Saraiva, p. 67).

É bem verdade que há suspeitas quanto ao réu, pois ele teria manuseado o aparelho celular momentos antes da subtração.

Entretanto, somente tal circunstância não traz a necessária certeza a um decreto

condenatório.

Por outro lado, segundo o relatado pela testemunha Thiago, o réu e outro indivíduo, por ocasião do assalto, estavam fazendo-lhe indagações, aparentemente com a intenção de distraí-lo.

Contudo, não há certeza acerca dessa intenção.

Assim, diante da precariedade da prova judicial, recomendável é a adoção, no caso, do brocardo in dubio pro reo.

Em realidade, afigura-se mais prudente a improcedência, ainda que se esteja, com isso, a contemplar com imerecida absolvição um possível culpado, desate sempre preferível à condenação de um provável inocente.

Por fim, consigne-se que este juízo não possui competência para fixar eventual indenização devida pelo período da prisão cautelar do réu.

A prisão, ademais, não se afigurou desarrazoada, pois havia indícios da prática delitiva e o réu apresentava longo passado criminal.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e ABSOLVO o réu WILLIAM BARROS DE AMORIM, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da acusação de cometimento do delito indicado na denúncia.

Em havendo o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

À vista da absolvição, não há custas.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se.

São Bernardo do Campo, 26 de novembro de 2022.

EDEGAR DE SOUSA CASTRO

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
KCF/ESC